

Vertrag zur Auftragsverarbeitung

nach Art. 28 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

VERANTWORTLICHER (KUNDE)

Firma

Anschrift

AUFTRAGSVERARBEITER

Alfred Mushagalusa Munganga

Empfang KI

Am Kiefernwald 4, 64297 Darmstadt

support@empfang-ki.de

§ 1 Gegenstand und Dauer

Der Auftragsverarbeiter betreibt für den Verantwortlichen einen KI-gestützten Chat-Assistenten auf dessen Website und/oder einer gehosteten Chat-Seite (Hauptvertrag). Dieser Vertrag gilt für die Dauer des Hauptvertrags.

§ 2 Art der Daten und Kreis der Betroffenen

Betroffene: Besucherinnen und Besucher der Website, die den Chat nutzen.

Daten: Chat-Inhalte; freiwillig angegebene Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Anliegen; technische Daten (Zeitpunkt, Herkunftsseite, zufällige Besucher-ID ohne Cookie). Es findet kein Tracking statt.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO, z. B. Gesundheitsdaten) werden nicht gezielt abgefragt. Der Verantwortliche richtet den Assistenten so ein, dass er solche Angaben nicht anfordert.

§ 3 Zweck der Verarbeitung

Beantwortung von Fragen anhand der vom Verantwortlichen bereitgestellten Informationen sowie Erfassung und Weiterleitung von Anfragen (z. B. Terminwünsche, Rückrufbitten) an den Verantwortlichen.

§ 4 Weisungen

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet die Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen. Weisungen erfolgen über die Einstellungen im Kunden-Dashboard oder in Textform (E-Mail). Hält der Auftragsverarbeiter eine Weisung für rechtswidrig, weist er den Verantwortlichen unverzüglich darauf hin.

§ 5 Speicherdauer, Löschung und Rückgabe

- Chat-Gespräche werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht.
- Erfasste Anfragen bleiben gespeichert, bis der Verantwortliche sie löscht oder der Vertrag endet.
- Nach Vertragsende werden alle Daten des Verantwortlichen innerhalb von 30 Tagen gelöscht, auf Wunsch zuvor als Export übergeben. Sicherungskopien werden mit Ablauf ihrer Aufbewahrungsfrist (14 Tage) überschrieben.

§ 6 Technische und organisatorische Maßnahmen

Der Auftragsverarbeiter trifft die in Anlage 1 beschriebenen Maßnahmen und passt sie dem Stand der Technik an, ohne das Schutzniveau zu senken.

§ 7 Unterauftragsverarbeiter

Der Verantwortliche stimmt dem Einsatz der in Anlage 2 genannten Unterauftragsverarbeiter zu. Neue oder geänderte Unterauftragsverarbeiter kündigt der Auftragsverarbeiter mindestens 14 Tage vorher in Textform an. Der Verantwortliche kann aus wichtigem datenschutzrechtlichem Grund widersprechen und den Hauptvertrag in diesem Fall außerordentlich kündigen.

§ 8 Unterstützungspflichten

Der Auftragsverarbeiter unterstützt den Verantwortlichen bei Anfragen Betroffener (Auskunft, Berichtigung, Löschung) und bei der Erfüllung seiner Pflichten nach Art. 32 bis 36 DSGVO. Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten meldet er unverzüglich, spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Kenntnis.

§ 9 Vertraulichkeit und Nachweise

Zugriff auf die Daten hat ausschließlich der Auftragsverarbeiter selbst; er ist zur Vertraulichkeit verpflichtet. Er stellt dem Verantwortlichen auf Anfrage die zum Nachweis dieses Vertrags erforderlichen Informationen zur Verfügung und ermöglicht Überprüfungen nach vorheriger Abstimmung.

§ 10 Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Änderungen bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Bei Widersprüchen geht dieser Vertrag dem Hauptvertrag in Fragen des Datenschutzes vor.

Ort, Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Ort, Datum, Unterschrift Auftragsverarbeiter

Anlage 1 – Technische und organisatorische Maßnahmen

BEREICH	MASSNAHME
Standort	Server in einem Rechenzentrum in Deutschland
Zugangskontrolle	Serverzugang ausschließlich für den Auftragsverarbeiter; Kunden-Login nur per Einmal-Link, Tokens werden gehasht gespeichert, Sitzungen laufen automatisch ab
Übertragung	Verschlüsselte Übertragung (HTTPS/TLS), Sicherheits-Header, Begrenzung der Anfragen pro Zeit
Trennung	Strikte Trennung der Daten verschiedener Kunden in der Datenbank, durch automatische Tests geprüft
Verfügbarkeit	Tägliche Datenbank-Sicherung, nur für den Betreiber lesbar, 14 Tage aufbewahrt; Überwachung der Erreichbarkeit
Datensparsamkeit	Keine Cookies, kein Tracking; automatische Löschung der Gespräche nach 30 Tagen

Anlage 2 – Unterauftragsverarbeiter

ANBIETER	ZWECK	ORT	GARANTIEN
netcup GmbH, Karlsruhe	Server, Datenbank	Deutschland	Vertrag zur Auftragsverarbeitung
Anthropic PBC, San Francisco	KI-Modell, das die Antworten erzeugt	USA	Data Processing Addendum mit EU-Standardvertragsklauseln (Teil der Commercial Terms)
IONOS SE, Montabaur	Versand der E-Mails mit Anfragen	Deutschland	Vertrag zur Auftragsverarbeitung